

0006721-22.2017.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... também o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubo majorado pelo concurso de agentes. Preliminar. Pedido de apelar em liberdade. Prejudicado. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do reconhecimento fotográfico e pessoal extrajudicial efetuado pela vítima. Inviabilidade da pretensão absolutória. Presença da majorante demonstrada. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis - Foro de Penápolis - 4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

0006721-22.2017.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006721-22.2017.8.26.0438 - ORDEM: 2017/002247

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu

ANDREIA CARLA DE OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GAJARDONI FERNANDES

I - Do Relatório

Andreia Carla de Oliveira Silva, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, por 18 (dezoito) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, em tese, no dia de setembro de 2017, na Caixa Econômica Federal da cidade de Penápolis, agência 0329, localizada na Avenida Luís Osório, nº 615, Centro, nesta cidade e comarca de Penápolis, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este pertencente a Maria Laudénice Pereira de Freitas e que estava depositado em sua conta bancária.

Conta também da denúncia que no dia 05 de setembro de 2017, na Caixa Econômica Federal da cidade de Penápolis, agência 0329, localizada na Avenida Luís Osório, nº 615, Centro, nesta cidade e comarca de Penápolis, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 1.000,00 (mil reais), por três vezes, em continuidade delitiva, valor este pertencente a Maria Laudénice Pereira de Freitas e que estava depositado em sua conta bancária, bem como que, no dia 06 de setembro de 2017, na Caixa Econômica Federal da cidade de Penápolis, agência 0329, localizada na Avenida Luís Osório, nº 615, Centro, nesta cidade e comarca de Penápolis, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 3.000,00 (três mil reais), por três vezes, em continuidade delitiva, valor este pertencente a Maria Laudénice Pereira de Freitas e que estava depositado em sua

conta bancária e que também, no dia 05 de setembro de 2017, na Caixa Econômica Federal da cidade de Birigui, agência 0547, localizada na Rua Siqueira Campos, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas e que estava depositado em sua conta bancária.

Consta outrossim que a ré Andreia, no dia 06 de setembro de 2017, na Caixa Econômica Federal da cidade de Birigui, agência 0547, localizada na Rua Siqueira Campos, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas e que estava depositado em sua conta bancária, bem como que no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 09h51min, na Autoescola Volante, localizada na Rua da Saudade, nº 717, no Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária e que no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 10h25min, no estabelecimento comercial Mega Cel Celulares, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 447, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), pertencente à Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária.

Consta, igualmente, que, no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 11h15min, no estabelecimento comercial Lojas Americanas, localizada na Avenida 07 de dezembro, nº 520, Bairro Centro, na cidade de Birigui, a ré subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 73,74 (setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária, bem como que no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 12h42min, no estabelecimento Bom Plano, localizada na Avenida Saudade, nº 522, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária e que no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 13h03min, no estabelecimento comercial Realce Limpeza, localizada na Avenida Nove de julho, nº 585, no Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 286,10 (duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária.

Consta dos mesmos autos, que no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 13h21min, no estabelecimento Elétrica vetor, localizado na Avenida Saudade, nº 659, Bairro Centro, na cidade de Birigui, a ré subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária, bem como que, no dia 06 de setembro de 2018, por volta das 13h33min, no estabelecimento comercial Lorenza Móveis, localizado na Avenida São José, nº 490, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária e que no dia 06 de setembro de 2017, entre às 14h34min e 14h36min, no estabelecimento Diniz Din Eletro E M, localizada na Rua Guanabara, nº 116, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária.

Consta da mesma forma que no dia 06 de setembro de 2017, entre às 14h34min e 14h36min, no estabelecimento Diniz Din Eletro E M, localizada na Rua Guanabara, nº 116, Bairro Centro, na cidade de Birigui, a acusada subtraiu para si, mediante

fraude, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária, bem como que, no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 15h23min, no estabelecimento Ciano Lokatel LTDA, localizado na Rua Siqueia Campos, nº 504, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa reais e noventa centavos), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária e que no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 15h40min, no estabelecimento Sidnei Eredia Marchan, localizado na Rua João Galo, nº 155, andar 1, Bairro Centro, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 190,00 (cento e noventa reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária.

Consta, finalmente, que, no dia 06 de setembro de 2017 por volta das 15h49min, no estabelecimento Sueli Presente Collu, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 753, Bairro Parque das Paneiras, na cidade de Birigui, Andreia subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 20,00 (vinte reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária e que no dia 06 de setembro de 2017, no estabelecimento Livraria Primicia, localizada na Rua Bento da Cruz, nº 178, no Bairro Jardim Nossa Senhora Fátima, na cidade de Birigui, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R\$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais), pertencente a Maria Laudence Pereira de Freitas, valor este que estava depositado em sua conta bancária.

De acordo com o MP, no dia 05 de setembro de 2017, a vítima Maria Laudence perdeu sua carteira, no terminal rodoviário da cidade de Penápolis. No interior da carteira, estavam acondicionados seu Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física, Cartão do Sistema Único de Saúde, a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e seu cartão magnético da Caixa Econômica Federal, agência 0329, conta corrente 00080398-8, operação 013, junto ao qual estava anotada a senha respectiva. A vítima somente constatou que havia perdido seu cartão no dia 07 de setembro de 2017 e, ao procurar a Caixa Econômica Federal, no dia 08 de setembro de 2017, para cancelá-lo, foi cientificada que diversas transações haviam sido realizadas com o uso do cartão, tais como saques, transferência e compras, meio pelo qual se promoveu a subtração de numerário depositado em sua conta bancária.

Narra a denúncia que, no curso das investigações, constatou-se que a ré ANDREIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA foi quem encontrou o objeto e efetivou as transações bancárias suspeitas, com o uso do cartão magnético e da senha, consoante se passa a indicar. Após encontrar o cartão magnético, e a senha respectiva, a ré dirigiu-se até o banco Caixa Econômica Federal da cidade de Penápolis, e transferiu para sua própria conta corrente o valor de R\$1.000,00 (um mil reais) e, no mesmo dia, efetivou outra transferência no importe de R\$2.000,00 (dois mil reais), conforme ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal, que apontou que a denunciada é titular da conta favorecida pelas transferências bancárias dos valores que estavam depositados na conta da vítima. Ato contínuo, no dia 06 de setembro de 2017, ANDREIA novamente efetivou outra transferência para sua conta corrente, desta vez no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), conforme ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal, que apontou ANDREIA como titular da conta favorecida pela transferência bancária.

De acordo com a acusação, ainda com a posse ilícita do cartão magnético pertencente a vítima, no dia 05 de setembro de 2017, ANDREIA efetivou um saque no valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na Caixa Econômica Federal da cidade de Birigui, conforme ofício encaminhado pelo citado banco, indicando que a denunciada sacou a quantia, na agência 0574, que se situa na mencionada cidade. Com mesmo modo de execução, no dia 06 de setembro de 2017, utilizando-se do cartão magnético pertencente à vítima, sacou a quantia de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da

conta bancária de Maria Laudenice, novamente na agência da Caixa Econômica Federal de Birigui.

Consoante o MP, prosseguindo com os atos executórios, a ré deslocou-se até a Autoescola Volante e efetivou um pagamento no importe de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para Cleber Ricardo Pineis (fls. 61), proprietário do estabelecimento. O proprietário da Autoescola, que trabalhava como caixa na data dos fatos, recordou-se que ANDREIA realizou o pagamento no valor acima mencionado, com um cartão da bandeira Maestros, com os quatro últimos dígitos 5993, sinais este que coincidem com o cartão extraviado. Cleber ainda informou que ANDREIA se ofereceu em doar a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para outra aluna que não tinha recursos financeiros para pagar a remarcação de outro exame. No entanto, esta outra mulher recusou o dinheiro oferecido por ANDREIA. Solicitado pela autoridade policial, Cleber, por intermédio de reconhecimento fotográfico, reconheceu ANDREIA como sendo autora dos fatos.

Narra a denúncia que, logo em seguida, ANDREIA dirigiu-se até a loja Mega Cel Celulares e efetivou um pagamento no importe de R\$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), utilizando-se do cartão magnético pertencente a vítima, para lhe subtrair o valor. O proprietário da empresa, Diego Brito Mendonça, explicou que não se recorda quem efetivou o pagamento em seu estabelecimento, além de aduzir que o circuito interna de segurança de sua loja arquiva imagens pelo prazo máximo de 30 dias. Após sair do pretérito estabelecimento, ANDREIA deslocou-se até as Lojas Americanas e efetivou um pagamento na quantia de R\$ 73,74 (setenta e Três e setenta e quatro centavos), novamente utilizando-se do cartão magnético pertencente a Maria Laudenice. O representante da empresa, Gumerindo Pereira de Souza Junior informou que as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial são enviadas para a cidade de Rio de Janeiro/RJ, e que os funcionários responsáveis pelo recebimento não guardam os comprovantes de pagamento feitos com cartões.

Continua a denúncia apontando que, em continuidade, ANDREIA deslocou-se até o estabelecimento Bomplano e efetivou o pagamento da quantia de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) utilizando-se do cartão da vítima. O representante da empresa, Vanderlei Honório da Silva reconheceu ANDREIA como sendo a pessoa que efetivou o mencionado pagamento na empresa onde trabalha, fornecendo seus respectivos dados pessoais. Solicitado pela autoridade policial, Vanderlei, por intermédio de reconhecimento fotográfico, reconheceu mais uma vez ANDREIA como sendo autora dos fatos. Na sequência, a acusada direcionou-se até o comercio Realce Limpeza, e realizou o pagamento no importe de R\$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) utilizando do cartão de Maria Laudenice. A proprietária da mencionada empresa, Joana D'Arc Algarve Prescinoti, apontou que ANDREIA esteve em seu estabelecimento e adquiriu uma grande quantia de produtos, o que lhe provocou estranheza, uma vez que ela, em outras ocasiões, adquiriu uma menor quantidade de produtos. Não bastasse, ANDREIA não levou s produtos, dizendo que voltaria outro dia para buscá-los. No entanto, poucos dias depois, a denunciada lhe telefonou pedindo que entregasse os produtos que havia adquirido. Solicitado pela autoridade policial, Joana, por intermédio de reconhecimento fotográfico reconheceu ANDREIA como autora dos fatos.

Dando continuidade à execução do crime, ANDREIA foi até o estabelecimento Elétrica Vetor e realizou o pagamento no valor de R\$ 314,00 (trezentos e quatorze reais) utilizando-se do cartão da vítima. A sócia proprietária da empresa, Lilian Cristina Moterani Pazian, manifestou que não se recorda quem tenha feito o pagamento, utilizando-se do cartão da vítima. Prosseguindo com os atos executórios, ANDREIA dirigiu-se até o estabelecimento e efetivou o pagamento no importe de R\$ 629,00 (seiscentos e vinte nove reais), utilizando-se do cartão da vítima. A representante da empresa, Clauber Tozzi Sanches, apontou que uma das vendedoras da empresa atendeu Andreia, que por seu turno, adquiriu um abajur iluminaria de pé de cor preta, pagamento com a vista com o cartão magnético da vítima. Solicitado pela

autoridade policial, Heloísa Centoma, através de reconhecimento fotográfico reconheceu ANDREIA como sendo autora dos fatos. Ato contínuo, ANDREIA seguiu para o estabelecimento Diniz Diniz Eletro E M, e efetivou o pagamento no importe de R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) e R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), totalizando R\$1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais), utilizando, nas duas ocasiões, o cartão pertencente a Vítima.

Consta ainda que, na sequência, ANDREIA foi até o estabelecimento Ciano Lokateel e realizou o pagamento no importe de R\$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos), utilizando-se do cartão da vítima. Não bastasse, ANDREIA, utilizando-se do cartão pertencente a vítima, efetivou o pagamento na quantia de R\$ 190,00 (cento e noventa reais). Neste deslinde, deslocou-se até o estabelecimento Sueli Presente e Collu e realizou o pagamento no importe de R\$ 20,00 (vinte reais), utilizando-se do cartão de Maria Laudénice para efetivar o pagamento.

Por fim, segundo o MP, seguiu até a livraria Primícia e efetivou o pagamento no valor de R\$737,00 (setecentos e trinta e sete reais) valendo-se do cartão pertencente da vítima para custear a compra.

Conforme a denúncia, utilizando-se do cartão bancário, e respectiva senha, de titularidade de Maria Leudénice Pereira de Freitas, a denunciada subtraiu o valor total de R\$ 13.713,74 (treze mil setecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) de propriedade da vítima, numerário este que estava depositado na conta bancária titularizada por esta junto à agência da Caixa Econômica Federal de Penápolis (agência nº 0329, operação 13, conta 00080398-8). O uso do cartão bancário foi o meio fraudulento empregado pela denunciada para a subtração, pois assim agindo ANDREIA conseguiu reduzir a vigilância sobre o numerário, subtraindo-o através da realização de transferências bancárias, saques em terminais eletrônicos e compras em diversos estabelecimentos.

Por fim, entende o MP que a ação delituosa se desenvolveu em curto espaço de tempo, e o meio de execução e demais circunstâncias demonstram que as condutas reiteradas devem ser consideradas continuidade umas das outras, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Recebimento da denúncia aos 14.9.2016 (fls. 373/374).

A ré foi citada à fl. 190, tendo oferecido defesa prévia (fls. 170/176). No decorrer da instrução, foi ouvida a vítima (fl. 577), 03 (três) testemunhas da acusação (fls. 571 e 578/579), 03 (três) testemunhas comuns (fls. 570, 572 e 581), 2 (duas) testemunhas de defesa (fls. 573//574), sendo a acusada interrogada (fls. 245 e 580).

O MP, em memoriais, requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 584/587).

A defesa, por sua vez, postulou a improcedência, entendendo não haver provas suficientes à condenação in dubio pro reo (fls. 619/638).

II - Da Fundamentação

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do acusado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de furto qualificado mediante fraude.

No tocante à materialidade delitiva, restou evidenciada por meio do(a): i) boletim de ocorrência (fls. 5/7); ii) extrato CEF (fl. 9); iii) auto de reconhecimento fotográfico (fls. 109/113);

Resta saber se a autoria encontra-se efetivamente comprovada nos autos pela prova oral colhida.

A vítima, Maria Leudenice Pereira de Freitas, confirmou que perdeu seus pertences na rodoviária de Penápolis. Só veio perceber a perda ao chegar em sua casa, sendo que não conseguiu registrar a ocorrência no dia seguinte por ser feriado. Lembrou que o cartão estava com sua respectiva senha. Disse que em dois dias gastaram quase todo o dinheiro que estava na sua conta. Disse que o dinheiro foi transferido para conta em nome da ré e de outra pessoa que tinha o mesmo sobrenome. Não recuperou o valor. O dinheiro que estava na sua conta era fruto de economia realizada durante dez anos para tratamento de doença de sua filha. Os fatos acabaram com o seu casamento e chegou quase tentar suicídio. Nunca viu a ré e nunca foi às lojas que foram realizadas as compras, localizadas na cidade de Birigui-SP. Disse que não passaram imagens dos saques à depoente. Não conhece a ré, apenas viu o nome dela nas operações de transferências realizadas e não participou de atos das investigações do caso (fl. 577).

Cleber Ricardo Pineis contou que é proprietário de auto escola "Volante" na cidade de Birigui. Confirmou que a ré Andreia foi sua aluna e que a mesma pagou contas na sua empresa utilizando cartão que encontrou na rua. Confirmou também que, na época, André ofereceu-se para pagar exames de outra aluna que recusou. Conseguiu todos os dados dela, inclusive dados do cartão utilizado por Andreia em sua empresa. Nunca mais teve contato com a ré. Em sua empresa tinha câmeras, mas sem capacidade para gravar imagens por muito tempo. Salve engano, foi tirado xerox do comprovante do cartão. Acha que são realizados em torno de dez pagamentos por dia. No dia dos fatos, foi passado apenas dois cartões, entre eles o que foi usado pela ré. Confirmou que na delegacia foi apresentadas as fatos da acusada, mas já a conhecia (fl. 578).

Glauber Tozzi Sanches disse que não conhece a ré, nem a vítima. Confirmou que é proprietário da loja Lorenza Móveis. Contou que a vendedora atendeu a pessoa, que disse que o cartão era de terceiro. Não se recorda como os dados foram passados à delegacia. Não se recorda dos procedimentos adotados após a compra realizada em sua loja. Quem atendeu a pessoa foi sua funcionária Heloisa, que compareceu à delegacia para esclarecimentos. Não se recorda quanto tempo demorou para a autoridade policial requisitar as imagens da venda. Disse que os comprovantes dos cartões são anexados junto com a nota da venda, mas não lembra se esses documentos foram requisitados pela polícia (fl. 579).

Joana D'arc Algarve Prescinotti disse que não conhece a ré Andreia. Lembra que foi sua funcionária que realizou a venda. A pessoa disse que viria buscar as mercadorias, mas depois pediu para entregar que não poderia vir buscar. Depois ficou sabendo que a compra foi realizada com cartão que a pessoa teria achado na rua. As mercadorias foram entregues em endereço na cidade de Birigui-SP. Na época não possuía câmera de segurança (fl. 581).

Gustavo Pazian Dias disse apenas que não conhece a ré, não sendo realizada mais perguntas pelas partes (fl. 570).

Vanderlei Honório da Silva disse que os fatos aconteceram na empresa Odonto que é parceira de sua empresa. Nunca vi a ré, só ficou sabendo que o nome era Andreia. Não foi o depoente que a atendeu. Lido seu depoimento prestado na delegacia, disse que controla os pagamentos realizados por cartões e foi repassado à delegacia todos os dados de quem efetuou os pagamentos. Não sabe se as funcionárias da Odonto foram ouvidas. Não se recorda quanto foi o valor da compra. Não sabe se a polícia requisitou imagens dos fatos. Não se recorda se foi repassado algum documento relativo à compra à autoridade policial (fl. 572).

Heloisa Centoma contou que a ré entrou na loja à procura de abajures. Foi feita uma ficha e o pagamento foi realizado através de cartão. A mercadoria ficaria na loja para retirada posterior. Não tem certeza se o cartão estava no nome da cliente. Tomou conhecimento através da autoridade policial que o cartão utilizado era produto de furto. Não conversou com a ré após isso. A parte administrativa que ficou encarregada de averiguar os fatos junto à autoridade policial. Só viu a ré quando ela foi à loja. Recorda-se que fez o reconhecimento da ré através de fotografia na delegacia, reconhecendo-a. Não se recorda quantas fotos lhe foram mostradas. Reconheceu a ré de pronto. Não houve acareação na delegacia (fl. 571).

Laiz Aparecida Silva Santos, ouvida como informante, disse que é amiga da ré Andreia. Conhece a acusada através da igreja Deus e Amor. Trabalhou um tempo com ela e frequenta a casa dela. Não sabe se ela já se envolveu com algum fato criminoso. Disse que ela sempre trabalhou e possuiu seis filhos. No ano de 2017 ela trabalhava em uma pizzaria e o marido era pedreiro. Moravam em Birigui-SP. Disse que conversou com ela sobre os fatos tratados nos autos, sendo que ela negou ser a autora. Ela não explicou como o dinheiro foi parar na conta dela, nem porque vários comerciantes a relacionaram com os fatos (fl. 573).

Luciana de Souza e Silva, ouvida como informante, disse que conhece a ré Andreia que é sua cliente. Ela sempre comprou em sua loja. Não sabe se ela já se envolveu com algum fato criminoso. Os cartões utilizados por ela eram dela e às vezes também pagava as compras em dinheiro (fl. 574).

Interrogada, a ré Andreia Carla de Oliveira da Silva negou os fatos. Nega que tenha utilizado o cartão de outra pessoa para pagamento de contas. Não sabe dizer porque estão lhe imputando os fatos relatados nos autos. Desconhece os fatos. Nega que comprou no estabelecimento da Joana. No ano de 2017 trabalhava em uma pizzaria. Disse que se recorda do Cleber, dono da auto escola, mas nega que tenha oferecido para pagar conta de outra pessoa. Não sabe como o dinheiro da vítima foi parar em conta em seu nome, inclusive desconhecia que existia essa conta. Nega que tenha efetuado pagamento na auto escola com cartão, pagou tudo em dinheiro. Não sabe como foi realizado o tal reconhecimento fotográfico na delegacia (fl. 580).

Pois bem.

Após a colheita da prova oral, tenho que não restam dúvidas de que o delito se configurou. Embora a acusada tenha negado a prática delitativa, as provas colhidas nos autos comprovam os fatos relatados na denúncia, restando sua negativa isolada nos autos.

De fato, as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal esclareceram que a conta bancária que recebeu os numerários creditados, indicados às fls. 10 e 40, pertence à ré Andreia Carla de Oliveira da Silva (fl. 114).

Por sua vez, o extrato de fls. 9/10, além de vários gastos de alto valores efetuados entre os dias 5 e 6.9.2017, comprova, além disso, o pagamento efetuado à Volante Autoescola, cujo proprietário foi ouvido durante a instrução e confirmou os fatos relatados na denúncia.

Com efeito, Cleber Ricardo Pineis, proprietário da referida Autoescola, confirmou que a ré Andreia foi sua aluna e que a mesma pagou contas na sua empresa utilizando cartão que encontrou na rua. Confirmou também que, na época, Andréia ofereceu-se para pagar exames de outra aluna que recusou, inclusive que conseguiu todos os dados da acusada, bem como os dados do cartão utilizado por Andreia em sua empresa, pois guardou cópia do comprovante de transação. Finalmente, confirmou que no dia em que a ré realizou o pagamento, foi utilizado como meio apenas dois cartões, um deles o que estava em posse da acusada.

Por sua vez, a testemunha Joana D'arc, confirmou ter entregue os produtos comprados em sua loja no endereço da acusada, no mesmo endereço declarado pela ré a fl. 70.

Vale ressaltar que Andreia, além de ter sido citada nominalmente pelas pessoas ouvidas, foi reconhecida através de fotografia por diversas testemunhas na delegacia como sendo a pessoa que realizou os pagamentos por meio do cartão de crédito da vítima (fls. 109/113).

Sobre o reconhecimento fotográfico não vislumbro qualquer irregularidade como sustenta a defesa. As disposições do artigo 226 do CPP são, na realidade, meras orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não constituindo, em caso de inobservância, a nulidade do ato. É firme o entendimento do STJ quanto à sua validade como meio prova, quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso em que várias testemunhas confirmaram ser Andreia a pessoa que efetuou as compras com o cartão da vítima.

Ademais, o reconhecimento fotográfico realizado nos autos apenas corroborou os indícios de autoria, a justificar o regular processamento da ação penal, até porque do inquérito policial colacionado aos autos observa-se que existiram outros elementos para embasar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, como as declarações prestadas pela vítimas e testemunhas conforme exposto alhures.

Nesse exato sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º, I, DO CÓDIGO PENAL. (1) CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) MALFERIMENTO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO FEITO NA FASE INQUISITORIAL POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. (3) AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA. IRRELEVÂNCIA. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. Este Superior Tribunal sufragou entendimento "no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção" (HC 22.907/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003), assim como ocorreu in casu, onde o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo, e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (STJ - Ag: 1377434 SC 2011/0006626-4, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Publicação: DJ 18/11/2013).

Esse é também o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubo majorado pelo concurso de agentes. Preliminar. Pedido de apelar em liberdade. Prejudicado. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do reconhecimento fotográfico e pessoal extrajudicial efetuado pela vítima. Inviabilidade da pretensão absolutória. Presença da majorante demonstrada. Pena e regime adequados. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00851451520168260050 SP 0085145-15.2016.8.26.0050, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 14/11/2019, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/11/2019)

Ainda, Cleber Ricardo Pineis confirmou que guardou a segunda via do pagamento, logrando êxito em localizar quem dele fez o uso e apontar, de forma precisa, Andreia que inclusive chegou a se oferecer para pagar conta de outra aluna, que recusou. Cleber narrou ainda que conhecia a Andreia, não havendo dúvidas, dessa forma, de que foi ela a autora dos fatos criminais relatados na denúncia.

As testemunhas de defesa ouvidas em nada contribuíram para elucidar os fatos, apenas tecendo cometários sobre a vida pregressa da acusada. Assim, tenho que o conjunto probatório é conclusivo e robusto.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas praticadas, excluam a culpabilidade da acusada ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando que o furto foi cometido mediante fraude, pois o uso do cartão foi realizado de forma fraudulenta, está-se diante de figura qualificada, pelo que parto do mínimo fixado no § 4º do artigo 155 do CP, a saber, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Embora a ré seja primária e de bons antecedentes, as circunstâncias judiciais não lhes são favoráveis. De fato, os motivos da ação criminosa são, a toda evidência, o anseio pelo dinheiro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Ademais, as consequências para a vítima foram devastadoras, uma vez que, segundo ela, o dinheiro foi poupado durante aproximadamente dez anos para sua filha que tem problemas de saúde e, além disso, teve fim o seu casamento que chegou leva-la a tentar o suicídio.

Com essas premissas e fundamentos, portanto, fixo sua pena inicial em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (aumento de ½).

Sem agravante e/ou atenuantes.

Na terceira fase, há de se reconhecer a continuidade delitiva tendo em vista ações praticadas no mesmo contexto, em períodos próximos, pelo que aplico aumento de mais 1/2 (prática de 18 crimes), perfazendo um montante de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no menor valor. Sem causas de diminuição.

Tendo em vista o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal, nos termos do art. 33, §2º, "b" do CP.

Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, nos termos do art. 44, I, do CP, sem contar que os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição não seja suficiente.

III - Do Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR Andreia Carla de Oliveira Silva ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso II, por 18 (dezoito) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

A apenada, se insatisfeita com esta decisão, poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Penápolis, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA